

Начальнику ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве, 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 62, стр. 1

От:

Иванов Иван Иванович
100011, г. Москва, ул. Образцовая, д. 13, кв.
3

тел. +7 (999) 999-99-99

ivanov@example.ru

ЖАЛОБА

Постановление № 18810145240523000001, дата нарушения: 23 апреля 2026 года, место: г. Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д. 28 (камера мцбдд), ТС: Kia Rio 2020 г., гос. номер К 000 РО 177, статья: ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости на 20–40 км/ч), штраф: 500.00 руб..

В соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд. Согласно ст. 30.3 КоАП РФ жалоба подаётся в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. На основании ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина; все неустранимые сомнения трактуются в его пользу.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ собственник транспортного средства освобождается от административной ответственности, если докажет, что в момент фиксации нарушения ТС находилось в пользовании другого лица. К настоящей жалобе прилагаются документы, подтверждающие данное обстоятельство (доверенность / договор аренды / заявление об угоне). Прилагаю объяснение брата и справку с места работы, подтверждающую моё отсутствие в месте нарушения.

В день совершения административного правонарушения (23.04.2026) транспортное средство находилось во владении и пользовании Иванова Антона Ивановича, который фактически управлял автомобилем в момент выявления соответствующего события, поскольку указанный автомобиль был мною передан ему на основании неформального соглашения (устная договорённость). Имеются доказательства, подтверждающие факт передачи транспортного средства иному лицу, что исключает мою личную причастность к совершению данного правонарушения.

Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что указанное постановление вынесено с нарушением требований статьи 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей освобождение от

административной ответственности собственника транспортного средства при условии, если будет доказано, что в момент фиксации административного правонарушения транспортным средством управляло иное лицо. Следовательно, обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным ввиду отсутствия моей личной вины в совершении рассматриваемого правонарушения.

На основании изложенного прошу отменить постановление № 18810145240523000001 и прекратить производство по делу на основании п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Жалоба направлена вышестоящему должностному лицу гибдд. К жалобе прилагаются: копия постановления, копия СТС/ПТС.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____